

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1685/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัทไทยบริการอุตสาหกรรมและ

วิศวกรรม จำกัด

โจทก์

นายพนม กันเทียมะ

จำเลย

นายพนม กันเทียมะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดีจำเลยไม่มีเจตนาที่จะลักทรัพย์ของนายจ้าง ตามข้อกล่าวหา และผู้เสียหายในคดีนี้ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว ส่วนโจทก์ร่วมไม่ปรากฏว่าได้รับสำเนาคำร้อง (อันดับ 49)

ระหว่างพิจารณาบริษัทไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(11) วรรคสาม ให้จำคุก 4 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 47)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 49)

คำสั่ง

ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลย
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลย
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ยังยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น